

موجز وافٍ

التحديات

تتسم الأراضي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالندرة والقيمة الهائلة بسبب القيود الجغرافية والمناخية القوية (84% من الأراضي في المنطقة قاحلة و3.5% فقط مزروعة). وتدل الزيادة المتوقعة في الطلب على الأراضي والنتيجة عن الاتجاهات الديموغرافية، مقترنة بتقلص المعروض من الأراضي نتيجة العوامل المناخية وعوامل الحوكمة، على أزمة تلوح في الأفق في وقت تواجه فيه المنطقة أيضاً تحولاتاً اجتماعياً وسياسياً هائلاً. وقد أسنفت تقريباً احتياطات جميع الأراضي الصالحة للزراعة، والمجال المتاح لتوسيع الأراضي المحصولية في ظل ظروف الاعتماد على الأمطار هو أدنى مجال على مستوى العالم، إذ يقتصر على 9-17% فقط من المساحة المزروعة حالياً، مقابل 150% على مستوى العالم. وكذلك تفرض اتجاهات التوسع العمراني ضغطاً على الأراضي. فمع توقعات زيادة عدد سكان الحضر بنسبة 60% (190 مليون نسمة) بحلول عام 2050، من المرجح في ظل الظروف الحالية أن يزداد إجمالي المساحة الحضرية المبنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 50% على الأقل (1.3 مليون هكتار إضافي). ومع ذلك، لا تزال الأراضي تستخدم بأساليب غير فعالة وغير منصفة وغير مستدامة. وفي الوقت نفسه، تواجه الشركات والأفراد معاً عوائق كبيرة في الحصول على الأراضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترى 23% من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات أن إمكانية الحصول على الأراضي تمثل قيداً رئيسياً أمام عملياتها التجارية. وتُستغل الارتباطات السياسية في الحصول على الأراضي، وهو ما قد يؤدي إلى سوء تخصيص الأراضي للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية نافذة بدلاً من الشركات الأكثر إنتاجية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوجد عدد من الشركات ذات الارتباطات السياسية (5.9%) ضعف ما هو موجود في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (2.4%)، مع معاناة عدد قليل من البلدان من مستويات عالية جداً من الارتباطات السياسية لدى بعض الشركات (تصل إلى 28%).

وتؤدي العوائق التي تحول دون الحصول على الأراضي إلى الحد من الكفاءة الاقتصادية داخل القطاعات وفيما بينها، وتديم عدم المساواة، لا سيما بين النساء والفئات الأولى بالرعاية. ولدى النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدل لملكية الممتلكات الزراعية في العالم، ويزداد احتمال خوفهن من فقدان ممتلكاتهن مرتين إلى ثلاث مرات في حالة وفاة الزوج أو الطلاق. ولا تدعم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأعراف والممارسات الاجتماعية غير المتوازنة بين الجنسين (لا سيما في المناطق الريفية وفي مسائل الميراث وإدارة الأصول) حقوق المرأة بشكل كاف. والواقع أن النساء يواجهن عادة ضغوطاً اجتماعية للتخلي "طوعية" عن ميراثهن من الممتلكات - وفقاً لبيانات المحاكم الشرعية الأردنية، على مدى العقد الماضي يتخلى ما يصل إلى ثلث الوارثات عن حقوقهن بالكامل في الميراث كل عام. ويواجه اللاجئون أيضاً صعوبة في الحصول على الأراضي، حيث يتسبب الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نزوح ملايين الأشخاص الذين يفقدون إلى حقوق السكن والأراضي والملكية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حد سواء. فضلاً عن ذلك، تتفاقم أزمة ندرة الأراضي بسبب الصراعات، وهي عوامل إضافية تسهم في تدهور الأراضي. وفي الواقع، تظهر مقارنة بين مناطق الأراضي المحصولية بالقرب من حدود تركيا وسوريا أن الصراع تسبب في خسارة الجانب السوري 7% من أراضي المحصولية بحلول عام 2017.

ويؤدي سوء حوكمة الأراضي إلى تفاقم ندرتها وصعوبة الحصول عليها. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتسم أنظمة حوكمة الأراضي بالتعقيد لأنها تعكس تراكم التغيرات في أنظمة الحكم وما يرتبط بها من إصلاحات على مر التاريخ. وكثيراً ما تكون الأطر القانونية متقادمة ولا تساير الواقع أو احتياجات الاقتصاد الحديث. وفي جميع البلدان باستثناء البلدان الغنية في المنطقة والأردن، لا يزال ضعف تسجيل الممتلكات يمثل مشكلة رئيسية، مما يعكس الأوضاع المعقدة لحيازة الأراضي، وإجراءات التسجيل المرهقة، وانخفاض إدراك منافع التسجيل. فضلاً عن ذلك، غالباً ما تُنفذ سياسات حوكمة الأراضي تنفيذاً سيئاً بسبب التجزؤ المؤسسي على المستوى المركزي وضعف موثوقية البنية التحتية لإدارة الأراضي، وهو ما يعقد تبادل المعلومات والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة المركزية. وليس من غير المألوف أن يكون لدى بلدان المنطقة ما يصل إلى 10 مؤسسات تتنافس على مسؤوليات إدارة أراضي الدولة. وأخيراً، أسهم ارتفاع مستويات ملكية الأراضي العامة في العديد من بلدان المنطقة، وقوة سيطرة الدولة على قطاع الأراضي، واتخاذ القرارات المركزية المهمة بشأن تخصيص الأراضي خارج نطاق مبادئ التخصيص السوقي، في عدم كفاءة استخدام الأراضي وتسهيل سيطرة النخبة والمحسوبية. ووفقاً للتقارير القطرية لمؤشر

برتلمان للتحويل لعام 2020، فقد أثر الفساد أو التدخل السياسي أو المحسوبية على حقوق الملكية في 16 من أصل 17 بلداً من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة بالتقرير.

وأدت السياسات المشوهة ولا سيما السياسات الخاصة بالزراعة إلى تفاقم انعدام كفاءة إدارة حقوق الملكية وتوزيعها. فعلى سبيل المثال، يحفز دعم المياه المقدم للزراعة الاستخدام غير المستدام للأراضي، ويعد ممارسة شائعة جداً في منطقة تنفق 2% من إجمالي ناتجها المحلي على دعم المياه – وهو أعلى مستوى في العالم. أما فيما يتعلق بالقيود التنظيمية، فإن عدم كفاية اللوائح التنظيمية الخاصة بتقسيم المناطق يسهم في انخفاض الكثافة السكانية، وعدم كفاءة استهلاك الأراضي، والأضرار البيئية. ولا تشجع أنظمة الضرائب على الممتلكات التي تنقسم بسوء التصميم والأداء على استخدام الأراضي بكفاءة. فعلى سبيل المثال، تعفي عدة بلدان الوحدات السكنية الشاغرة من الضرائب العقارية، مما يعطي المالكين حافزاً على إبقاء العقارات خالية. ويوجد ببعض المدن في المنطقة مساحات كبيرة من الأراضي الشاغرة (أكثر من 75% من المساحة، في بعضها)، وهو ما دفع بضعة بلدان إلى محاولة استخدام أدوات المالية العامة، مثل ضريبة الأراضي الشاغرة، لتشجيع استخدام الأراضي لأغراض الإنشاء في المراكز الحضرية. ويؤدي عدم كفاءة تخصيص الأراضي والسيطرة الشديدة من جانب الدولة إلى الحد من فعالية سياسات التنمية الاقتصادية المحلية. فعلى سبيل المثال، ليس من غير المألوف إنشاء مناطق صناعية في مواقع لا توجد بها بنية تحتية كافية ومقطوعة الصلة بأسواق العمل. ويحول ضعف إدارة الأراضي (التسجيل والتقييم) دون استخدام الأراضي كضمان، ويحد من الأموال المتاحة للاستثمار، ويقوض نمو أسواق الائتمان والتمويل العقاري. فعلى سبيل المثال، لا تتجاوز النسبة المئوية للأسر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لديها رهن عقاري قائم على عقاراتها (نسبة انتشار قروض الإسكان) 9% فقط، وهو ما يقل عن المتوسط العالمي. وقد أسهم ضعف إدارة الأراضي، ولا سيما عدم الاعتراف بحقوق الحيازة وعمليات تقنين الإجراءات المكلفة والمرفقة، إلى جانب محدودية المعروض الرسمي من الأراضي وسوء التخطيط الحضري، في انتشار المساكن العشوائية والأحياء العشوائية. والواقع أن 24% من سكان الحضر يعيشون حالياً في أحياء عشوائية، مما يؤدي إلى استمرار انعدام أمن الحيازة، وتعقيد تسوية المنازعات، وزيادة تكاليف تقديم الخدمات، والإضرار بالبيئة المحيطة.

وإذا كان لبلدان المنطقة أن تتفادى الأزمة التي تلوح في الأفق والنابعة من ندرة الأراضي، وعدم تكافؤ فرص الحصول عليها، واستخدامها استخداماً غير منتج، فيتعين عليها صرف اهتمامها على وجه السرعة إلى قطاع الأراضي. ويتطلب ذلك التركيز على القضايا الخاصة بالقطاع تحديداً، وإدراك ضرورة وضع سياسات تطلعية للأراضي للاستجابة للتوجهات الكبرى المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو السكاني وتغير المناخ والتطلع إلى التحول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

الطريق نحو المستقبل

تحديث أنظمة إدارة الأراضي

ينبغي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تبدأ بإعطاء الأولوية لتحديث أنظمة إدارة الأراضي. وتتمثل الأولويات الواضحة للإجراءات التدخلية فيما يلي: تسجيل الملكية، ورقمنة السجلات، وتحسين الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالأراضي.

وتعد التكنولوجيا مهمة نظراً لنطاق التحول الرقمي في المنطقة والفرص التي تتيحها التكنولوجيا للحلول الفعالة من حيث التكلفة، وتوليد البيانات وتبادلها، وتقديم الخدمات، والشفافية، وكلها عوامل تفتقر إليها المنطقة بشدة. وقد تأخر كثيراً تحديث الأطر القانونية لتنسق مع احتياجات الاقتصادات الحديثة والحد من تعقيدات أنظمة حيازة الأراضي. وثمة حاجة أيضاً إلى إجراء إصلاحات مؤسسية معقدة للتغلب على تحديات حوكمة الأراضي. وينبغي اتخاذ خطوات لمعالجة التجزؤ المؤسسي وتبسيط وظائف إدارة الأراضي، والحد من السيطرة المفرطة للأطراف الفاعلة الحكومية، وتحسين الشفافية لاقتلاع المحسوبية. ويمكن لإصلاحات حوكمة الأراضي، لا سيما تلك التي تعزز أنظمة الضرائب على الأراضي والإدارة العامة للأراضي، أن تحقق إيرادات إضافية وتحسن موارد المالية العامة. وهناك حاجة إلى أنظمة فعالة لإدارة الأراضي لتنفيذ تحصيل قيمة الأراضي ومساندة زيادة كفاءة استخدام الأراضي وقرارات إدارة الأراضي، وخاصة بشأن الأراضي العامة. ويجب أن تكون عمليات تخصيص الأراضي أكثر شفافية ومستندة إلى قوى السوق لضمان أن تخدم أراضي الدولة الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والمالية العامة.

مراعاة الأهداف الأوسع نطاقاً للسياسات

بالإضافة إلى الإجراءات التدخلية الخاصة بقطاعات محددة، تحتاج بلدان المنطقة إلى اعتماد نهج أكثر شمولية في قطاع الأراضي. وينبغي للحكومات أن تسعى إلى الاستخدام الأمثل للأراضي لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل السياق المتطور لتغير المناخ، والنمو السكاني، والعديد من التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة. وتشمل هذه التحديات البطالة، وعدم المساواة بين الجنسين والتفاوت الاقتصادي، وتقدم نموذج ربيع الموارد. وستكون هناك حاجة إلى دراسة متأنية لما يمكن للحكومات تحقيقه وما الذي من الأفضل تركه للأسواق.